CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-OBLIG-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit des obligations	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Sources d'obligations, contrat et responsabilité

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Pour chaque cas pratique : qualifie d'abord la source de l'obligation avant de conclure.

Exercice 1 — Les sources d'obligations (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Questions de cours et application.

a. Citer les sources d'obligations et définir une obligation.

b. Classer : payer le prix d'un achat, réparer un dommage causé par négligence, rendre une somme reçue par erreur.

c. Qu'est-ce qui distingue obligation contractuelle et quasi-contractuelle ?

✓ CORRIGÉ

a) L'obligation = lien juridique par lequel une personne (débiteur) est tenue de faire, donner ou ne pas faire au profit d'une autre (créancier). Sources : **contrats, quasi-contrats, délits, quasi-délits** (et la loi elle-même).

b) Payer le prix → **contrat** (accord volontaire) ; réparer un dommage par négligence → **quasi-délit** (faute involontaire) ; rendre une somme reçue par erreur → **quasi-contrat** (enrichissement sans cause — gestion d'affaires/paiement de l'indu).

c) Contractuelle = naît d'un *accord de volontés* ; quasi-contractuelle = naît d'un *fait volontaire licite* (je paie par erreur, je gère l'affaire d'autrui) sans accord préalable — la loi attache l'obligation au fait.

Exercice 2 — Formation du contrat (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Un acheteur promet 400 000 F pour un téléphone ; le vendeur accepte.

a. Citer les conditions de validité d'un contrat.

b. Le consentement est-il valable si le téléphone est en fait volé ?

c. Distinguer erreur sur la substance et dol dans la validité du consentement.

✓ CORRIGÉ

a) Consentement des parties (offre + acceptation sans vice), **capacité** de contracter, **objet** certain et licite, **cause** licite (et forme si requise).

b) Le consentement peut être valable, mais l'objet est **illicite** (vente d'un bien volé) → contrat **nul** pour objet illicite, indépendamment du consentement.

c) Erreur : le consentant se trompe sur une qualité essentielle (acheter du plaqué or en croyant de l'or) → annulable ; **dol** : l'autre partie a *provoqué* l'erreur par manœuvres (falsifier le certificat) → annulable + dommages-intérêts.

Exercice 3 — Exécution et inexécution (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Un artisan promet de livrer des meubles le 15 mars ; il ne livre rien.

a. Quels sont les principes de l'exécution des contrats (bonne foi, force obligatoire) ?

b. Quels recours le client a-t-il face à l'inexécution ?

c. La force majeure pourrait-elle exonérer l'artisan ? Quelles conditions ?

✓ CORRIGÉ

a) Force obligatoire : le contrat fait loi entre les parties — on ne peut s'en dégager unilatéralement ; **bonne foi** : les parties doivent coopérer loyalement dans l'exécution.

b) Mise en demeure, puis **exécution forcée** (faire faire par un autre aux frais du débiteur), **résolution** du contrat avec **dommages-intérêts**, ou réduction du prix.

c) Oui si événement **imprévisible, irrésistible et extérieur** (incendie de l'atelier, catastrophe) ; un simple manque de bois ou de personnel n'y suffit pas.

Exercice 4 — Responsabilité civile (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Un livreur à moto renverse un piéton en grillant un feu.

a. Éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle.

b. Qui répond : le livreur, son employeur, les deux ?

c. Différence entre responsabilité contractuelle et délictuelle.

✓ CORRIGÉ

a) Faute (violation d'une règle de conduite — griller un feu), **dommage** (blessure du piéton), **lien de causalité** entre les deux.

b) Le livreur répond de sa faute personnelle ; l'**employeur répond du fait de son préposé** si l'accident survient dans l'exercice des fonctions → les deux peuvent être poursuivis (responsabilité du commettant).

c) Contractuelle : inexécution d'une obligation *née d'un contrat* — nécessite un lien contractuel préexistant ; délictuelle : réparation d'un dommage causé *hors tout contrat* — s'applique entre inconnus.